

1500311-03.2020.8.26.0555

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2323775/2020 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 15432462 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réu:

LEONARDO HENRIQUE PRADO

Data da Audiência

04/08/2022

Aos 04 de agosto de 2022, às 16:00 horas, em conformidade com o Comunicado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500311-03.2020.8.26.0555 - 2021/000037

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2323775/2020 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 15432462 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réu:

LEONARDO HENRIQUE PRADO

Data da Audiência

04/08/2022

Aos 04 de agosto de 2022, às 16:00 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do Defensor Público DR. JOEMAR RODRIGO FREITAS; das testemunhas LUIZ MANOEL DE LIMA e DANIELA ALVES DE SOUZA; ausente o acusado LEONARDO HENRIQUE PRADO. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz declarou a revelia do acusado, tendo em vista que, nos termos do artigo 367 do Código Penal, foi regularmente intimado mas não compareceu em juízo. Em seguida, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será

importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas as testemunhas LUIZ MANOEL DE LIMA e DANIELA ALVES DE SOUZA, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. LEONARDO HENRIQUE PRADO, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. O réu foi citado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia, com fixação de pena no mínimo legal, reconhecimento do privilégio, e regime inicial aberto. A defesa requereu o decreto absolutório ou, subsidiariamente, fixação da pena mínima, com o reconhecimento do privilégio, e regime inicial aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o relatório. DECIDO. Nesta data, o réu se fez ausente em seu interrogatório judicial, deixando de ofertar a sua versão dos fatos. Em contrapartida, a prova acusatória é firme. Os policiais militares recordaram-se dos fatos com precisão. Ambos afirmaram que avistaram o réu acompanhado de outro indício, os quais evadiram-se diante da aproximação policial, sendo que se encontravam em local conhecido até hoje como ponto de venda de drogas. Durante a fuga o réu foi avistado dispensando porções de droga, as quais foram recuperadas e apreendidas. Em poder do réu não havia petrechos para o consumo de droga. A diversidade de drogas é indicativa da destinação comercial. O réu também tinha dinheiro sem origem comprovada, presumidamente obtida através da venda de drogas naquele local, além de um telefone celular não reclamado para fins de atividades lícitas. Some-se que na fase policial o acusado confessou que estava traficando conforme fls. 04 bem como que o dinheiro em seu poder era produto da venda de drogas. A materialidade está demonstrada através de laudos de fls. 29/31 e 90/95. Procede a acusação. Passo a fixar a pena. Fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Vislumbro presentes os elementos que autorizam reconhecer a forma privilegiada e reduzo a pena de 2/3 perfazendo o total de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Considerando a quantidade e a natureza da droga, estabeleço o regime aberto para início do cumprimento de pena. Pelos mesmos motivos, com base nos artigos 43 e 44 do CP substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por 01 ano e 08 meses de prestação de serviços à comunidade. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal. Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia condenando-se o réu LEONARDO HENRIQUE PRADO à pena de 01 ano e 08 meses de prestação de serviços à comunidade e 166 dias-multa, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA